



PUTUSAN
Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKHAMMAD WAHYUDI WIBOWO BIN SARONI**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/5 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jeruklegi RT 006 RW 002 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo atau Desa Wonoayu RT 1 RW 1 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (penjaga warkop)

Terdakwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Saroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025

Majelis Hakim menunjuk Diah Kusumah Ningrum, S.H.,M.H., Penasihat Hukum pada LBH Legundi (Posbakum PN Sidoarjo), berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Kab. Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Agustus 2025 Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda untuk mendampingi Terdakwa;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 4 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 4 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,12 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,15 gram ditimbang beserta plastiknya (sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm$ 0,051 gram, $\pm$ 0,066 gram, $\pm$ 0,032 gram, $\pm$ 0,035 gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm$ 0,035 gram).
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 3 (tiga) potong sedotan

22 Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bong (alat hisap narkoba jenis sabu bekas botol teh pucuk)
Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp merek OPPO No. SIM 0835739743009;
Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di warung kopi Jos Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.00 WIB saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa untuk memesan sabu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mentransfer uangnya dulu, selanjutnya saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) mengirimkan bukti transfer uang dengan jumlah total Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa tambah Rp.150.000,- kemudian terdakwa membeli sabu dari BOY (belum tertangkap) paket sabu ½ gram seharga Rp. 450.000,- dengan cara

2 Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda *2*



uangnya ditransfer melalui aplikasi DANA, selanjutnya terdakwa mengambil ranjauan sabu sekitar pukul 23.00 WIB di bawah gapura di Desa Ketimang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, kemudian terdakwa membawa sabu ke tempat kerja yaitu di warung kopi Jos di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 6 poket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi Jos Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa menyerahkan 1 poket sabu kepada saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah), sedangkan 5 poket sabu terdakwa simpan di bawah meja bersama 1 poket sabu sisa pembelian sebelumnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saksi Edi Purnomo dan saksi I Made Agung Widhiartana menangkap saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) dan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip narkotika berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (buah) potongan sedotan plastik warna hijau, serta 1 (satu) buah hp merek Infinix warna hitam kuning dengan nomor sim 085604207300;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di warung kopi Jos Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh saksi Edi Purnomo dan saksi I Made Agung Widhiartana kemudian saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip isi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,12 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,15 gram ditimbang beserta plastiknya, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan, bong (alat hisap narkotika jenis sabu bekas botol teh pucuk), 1 (satu) buah hp merek OPPO No. SIM 0835739743009.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03461/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :
 - 10490 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram

 Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 



- 10491 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
- 10492 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram
- 10493 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram
- 10494 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram
- 10495 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram

adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,051$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,035$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,035$ gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di warung kopi Jos Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 saksi Edi Purnomo dan saksi I Made Agung Widhiartana melakukan patroli di wilayah Kecamatan Wonoayu Sidoarjo dan memperoleh informasi bahwa di sepanjang jalan

 Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sdb 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan raya Desa Pilang Kecamatan Wonoayu sering terjadi peredaran gelap Narkotika, kemudian saksi Edi Purnomo dan saksi I Made Agung Widhiartana melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saksi Edi Purnomo dan saksi I Made Agung Widhiartana menangkap saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) dan di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip narkotika berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (buah) potongan sedotan plastik warna hijau, serta 1 (satu) buah hp merek Infinix warna hitam kuning dengan nomor sim 085604207300;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) narkotika jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi Jos Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dengan cara terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip narkotika berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya kepada saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi Edi Purnomo dan saksi I Made Agung Widhiartana bersama tim Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di warung kopi Jos Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik klip isi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,12 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram 0,15 gram ditimbang beserta plastiknya, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan bong (alat hisap narkotika jenis sabu bekas botol teh pucuk), 1 (satu) buah hp merek OPPO No. SIM 0835739743009;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari BOY (belum tertangkap) dengan cara pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.00 WIB saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa untuk memesan sabu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mentransfer uangnya dulu, selanjutnya saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) mengirimkan bukti transfer uang dengan jumlah

2 *f* Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda *f*



total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa tambah Rp.150.000,- kemudian terdakwa membeli sabu dari BOY (belum tertangkap) paket sabu ½ gram seharga Rp. 450.000,- dengan cara uangnya ditransfer melalui aplikasi DANA, selanjutnya terdakwa mengambil ranjauan sabu sekitar pukul 23.00 WIB di bawah gapura di Desa Ketimang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo, kemudian terdakwa membawa sabu ke tempat kerja yaitu di warung kopi Jos di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 6 poket, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi Jos Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa menyerahkan 1 poket sabu kepada saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah), sedangkan 5 poket sabu terdakwa simpan di bawah meja bersama 1 poket sabu sisa pembelian sebelumnya;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03461/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :

- 10490 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram
- 10491 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
- 10492 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram
- 10493 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram
- 10494 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram
- 10495 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram

adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,051$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,035$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,035$ gram.

– Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

 Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 saksi bersama saksi I Made Agung Widhiartana melakukan patroli di wilayah Kecamatan Wonoayu Sidoarjo dan memperoleh informasi bahwa di Sepanjang jalan Jalan raya Desa Pilang Kecamatan Wonoayu sering terjadi peredaran gelap Narkotika, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saksi bersama tim menangkap saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip narkotika berat kotor $\pm$ 0,11 gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (buah) potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah hp merek Infinix warna hitam kuning dengan nomor sim 085604207300 di dalam saku celana sebelah kanan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah), 1 (satu) poket plastik klip narkotika berat kotor $\pm$ 0,11 gram ditimbang beserta plastiknya diperoleh dari terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 23.00 WIB saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) ditelpon Pendik (belum tertangkap) yang minta dipesankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket, kemudian saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) memesan kepada terdakwa, lalu diberi nomer rekening dan oleh saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) nomer rekening tersebut dikirimkan kepada Pendik (belum

2 p Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda f



tertangkap) kemudian Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) mengirim bukti transfer kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu pesanan saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah), kemudian saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) menyimpan sabu di dalam saku celana sebelah kanan, lalu saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) menghubungi pemesan yaitu Pendik (belum tertangkap) untuk janji menyerahkan sabu, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saksi menangkap saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) saat sedang menunggu Pendik (belum tertangkap);

- Bahwa kemudian saksi bersama tim Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,12 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,15 gram ditimbang beserta plastiknya, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan, bong (alat hisap narkoba jenis sabu bekas botol teh pucuk), 1 (satu) buah hp merek OPPO No. SIM 0835739743009;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari BOY pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak ½ gram seharga Rp.450.000,- dengan cara diranjau lalu terdakwa bawa ke warung kopi Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa bagi menjadi beberapa poket;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I Made Agung Widhiartana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 



- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 saksi bersama saksi Edi Purnomo melakukan patroli di wilayah Kecamatan Wonoayu Sidoarjo dan memperoleh informasi bahwa di Sepanjang jalan Jalan raya Desa Pilang Kecamatan Wonoayu sering terjadi peredaran gelap Narkotika, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saksi bersama tim menangkap saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip narkotika berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya, 1 (buah) potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah hp merek Infinix warna hitam kuning dengan nomor sim 085604207300 di dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah), 1 (satu) poket plastik klip narkotika berat kotor $\pm 0,11$ gram ditimbang beserta plastiknya diperoleh dari terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 23.00 WIB saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) ditelpon Pendik (belum tertangkap) yang minta dipesankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 poket, kemudian saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) memesan kepada terdakwa, lalu diberi nomer rekening dan oleh saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) nomer rekening tersebut dikirimkan kepada Pendik (belum tertangkap) kemudian Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) mengirim bukti transfer kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu pesanan saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah), kemudian saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) menyimpan sabu di dalam saku celana sebelah kanan, lalu saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) menghubungi pemesan yaitu Pendik (belum tertangkap) untuk janji menyerahkan sabu, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di pinggir Jalan

2 *Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sd*



Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saksi menangkap saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) saat sedang menunggu Pendik (belum tertangkap);

- Bahwa kemudian saksi bersama tim Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di warung kopi Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,12 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,15 gram ditimbang beserta plastiknya, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan, bong (alat hisap narkoba jenis sabu bekas botol teh pucuk), 1 (satu) buah hp merek OPPO No. SIM 0835739743009;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari BOY pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak ½ gram seharga Rp.450.000,- dengan cara diranjau lalu terdakwa bawa ke warung kopi Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa bagi menjadi beberapa poket;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

3. Saksi Darminto Bin Sumari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo karena telah menerima sabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.00 WIB saksi ditelpon Pendik (belum tertangkap) yang mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 poket;
- Bahwa kemudian saksi memesan sabu kepada terdakwa, lalu diberi nomer rekening dan oleh saksi nomer rekening tersebut dikirimkan kepada Pendik (belum tertangkap) kemudian Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.

Handwritten signature Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, kemudian saksi mengirim bukti transfer kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat kerja terdakwa yaitu di warung kopi Jos Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo saksi menerima 1 (satu) poket sabu dari terdakwa kemudian saksi menyimpan sabu di dalam saku celana sebelah kanan, lalu saksi menghubungi Pendik (belum tertangkap) untuk janji menyerahkan sabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.30 WIB di pinggir Jalan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo saksi ditangkap petugas Kepolisian saat saksi sedang menunggu Pendik (belum tertangkap), dan saat saksi digeledah petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip narkotika, 1 (buah) potongan sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah hp merek Infinix warna hitam kuning;
 - Bahwa saksi membeli sabu dari terdakwa sehingga petugas Kepolisian juga menangkap terdakwa;
 - Bahwa di handphone saksi ada bukti Pendik (belum tertangkap) mentransfer uang pembelian sabu yaitu Rp. 100.000,- dan Rp. 200.000,- kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah 4 kali membeli sabu dari terdakwa dengan harga antara Rp.100.000,- hingga Rp. 150.000,-;
 - Bahwa perbuatan saksi maupun terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di warung kopi Jos di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo karena telah menjual narkotika jenis sabu pada saksi Darminto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.30 WIB saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah)

zf Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda *lp*



- menelepon terdakwa untuk memesan sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mentransfer uangnya dulu, lalu saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang dari saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) terdakwa tambahi Rp.150.000,- kemudian terdakwa membeli sabu dari BOY (belum tertangkap) paket sabu ½ gram seharga Rp. 450.000,- dengan cara uangnya ditransfer melalui aplikasi DANA.
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di bawah gapura di Desa Ketimang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa mengambil ranjauan sabu, selanjutnya terdakwa membawa sabu ke tempat kerja yaitu di warung kopi Jos di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 6 poket;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi tempat terdakwa bekerja di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa menyerahkan 1 poket sabu kepada saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah), sedangkan 5 poket sabu terdakwa simpan di bawah meja bersama 1 poket sabu sisa pembelian sebelumnya;
 - Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di warung kopi tempat terdakwa bekerja di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip isi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan, bong sabu dari bekas botol teh pucuk yang terdakwa simpan di bawah meja, dan 1 (satu) buah hp merek OPPO;
 - Bahwa saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) membeli sabu kepada terdakwa sudah 5 kali sejak Februari 2025.
 - Bahwa di handphone terdakwa ada bukti pembelian sabu berupa bukti transfer aplikasi Dana sejumlah Rp.200.000,- dan Rp. 100.000,-, selain itu ada juga bukti transfer aplikasi Dana pembelian sabu dari terdakwa kepada BOY (belum tertangkap);
 - Bahwa terdakwa sudah 13 (tiga belas kali) membeli sabu dari BOY (belum tertangkap);

 Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sud



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03462/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 perkara atas nama Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer 10488/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03461/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 perkara atas nama terdakwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :
 - 10490 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram
 - 10491 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
 - 10492 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram
 - 10493 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram
 - 10494 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram
 - 10495 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gramadalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,051$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,035$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,035$ gram;

 Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sd

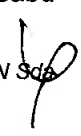


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,12 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,15 gram ditimbang beserta plastiknya
- 2 (dua) buah pipet kaca,
- 3 (tiga) potong sedotan
- bong (alat hisap narkoba jenis sabu bekas botol teh pucuk)
- 1 (satu) buah hp merek OPPO No. SIM 0835739743009

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di warung kopi Jos di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo karena telah menjual narkoba jenis sabu pada saksi Darminto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.30 WIB saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa untuk memesan sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mentransfer uangnya dulu, lalu saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) terdakwa tambah Rp.150.000,- kemudian terdakwa membeli sabu dari BOY (belum tertangkap) paket sabu ½ gram seharga Rp. 450.000,- dengan cara uangnya ditransfer melalui aplikasi DANA.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di bawah gapura di Desa Ketimang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa mengambil ranjauan sabu, selanjutnya terdakwa membawa sabu ke tempat kerja yaitu di warung kopi Jos di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 6 poket;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi tempat terdakwa bekerja di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa menyerahkan 1 poket sabu

 Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 



kepada saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah), sedangkan 5 poket sabu terdakwa simpan di bawah meja bersama 1 poket sabu sisa pembelian sebelumnya;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di warung kopi tempat terdakwa bekerja di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip isi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan, bong sabu dari bekas botol teh pucuk yang terdakwa simpan di bawah meja, dan 1 (satu) buah hp merek OPPO;
- Bahwa saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) membeli sabu kepada terdakwa sudah 5 kali sejak Februari 2025.
- Bahwa di handphone terdakwa ada bukti pembelian sabu berupa bukti transfer aplikasi Dana sejumlah Rp.200.000,- dan Rp. 100.000,-, selain itu ada juga bukti transfer aplikasi Dana pembelian sabu dari terdakwa kepada BOY (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa sudah 13 (tiga belas kali) membeli sabu dari BOY (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03462/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 perkara atas nama Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer 10488/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03461/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 perkara atas nama terdakwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :
 - 10490 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram
 - 10491 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
 - 10492 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram

 Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 



- 10493 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram
- 10494 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram
- 10495 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram

adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,051$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,035$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,035$ gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan

 Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 



jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa’Roni (Alm) sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa’Roni (Alm) dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta bahwa Terdakwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa’Roni (Alm) adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*);

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

 Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 



ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian *Narkotika* adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh: Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh: Kodein dan turunannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di warung kopi Jos di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo karena telah menjual narkotika jenis sabu pada saksi Darminto;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekitar 22.30 WIB saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa untuk memesan sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga

 Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 

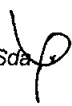


ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) untuk mentransfer uangnya dulu, lalu saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Uang dari saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) terdakwa tambah Rp.150.000,- kemudian terdakwa membeli sabu dari BOY (belum tertangkap) paket sabu ½ gram seharga Rp. 450.000,- dengan cara uangnya ditransfer melalui aplikasi DANA. Sekitar pukul 23.00 WIB di bawah gapura di Desa Ketimang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa mengambil ranjauan sabu, selanjutnya terdakwa membawa sabu ke tempat kerja yaitu di warung kopi Jos di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 6 poket;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di warung kopi tempat terdakwa bekerja di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa menyerahkan 1 poket sabu kepada saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah), sedangkan 5 poket sabu terdakwa simpan di bawah meja bersama 1 poket sabu sisa pembelian sebelumnya. Sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di warung kopi tempat terdakwa bekerja di Desa Wonoayu Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dan saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip isi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) potong sedotan, bong sabu dari bekas botol teh pucuk yang terdakwa simpan di bawah meja, dan 1 (satu) buah hp merek OPPO;

Menimbang bahwa Saksi Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) membeli sabu kepada terdakwa sudah 5 kali sejak Februari 2025, dan di handphone terdakwa ada bukti pembelian sabu berupa bukti transfer aplikasi Dana sejumlah Rp.200.000,- dan Rp. 100.000,-, selain itu ada juga bukti transfer aplikasi Dana pembelian sabu dari terdakwa kepada BOY (belum tertangkap), sedangkan terdakwa sudah 13 (tiga belas kali) membeli sabu dari BOY (belum tertangkap);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03462/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 perkara atas nama Darminto Bin Sumari (Alm) (berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer 10488/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,052 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang

 Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 



Narkotika, dan juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03461/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 perkara atas nama terdakwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :

- 10490 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram
- 10491 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram
- 10492 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram
- 10493 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram
- 10494 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram
- 10495 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram

adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,051$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,035$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,035$ gram;

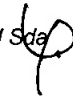
Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan

 Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 



secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

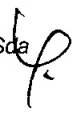
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

 Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,12 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,15 gram ditimbang beserta plastiknya (sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,051$ gram, $\pm 0,066$ gram, $\pm 0,032$ gram, $\pm 0,035$ gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm 0,035$ gram).
- 2 (dua) buah pipet kaca
- 3 (tiga) potong sedotan
- bong (alat hisap narkoba jenis sabu bekas botol teh pucuk)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merek OPPO No. SIM 0835739743009 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

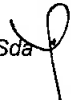
Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mukhammad Wahyudi Wibowo Bin Sa'Roni (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip isi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,12 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,14 gram, 0,15 gram ditimbang beserta plastiknya (sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm$ 0,051 gram, $\pm$ 0,066 gram, $\pm$ 0,032 gram, $\pm$ 0,035 gram, dikembalikan tanpa isi, $\pm$ 0,035 gram).
 - 2 (dua) buah pipet kaca
 - 3 (tiga) potong sedotan
 - bong (alat hisap narkoba jenis sabu bekas botol teh pucuk)Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah hp merek OPPO No. SIM 0835739743009;
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syafril P. Batubara, S.H., M.H., Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh

 Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2025/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anugrah Karina Suryanegara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.